

1525821-63.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525821-63.2019.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525821-63.2019.8.26.0228, c. 2294/19

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2312900/2019 - 33º D.P. PIRITUBA, 8228633 - 33º D.P. PIRITUBA, 6367/19/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 6369/19/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2312900 - 33º D.P. PIRITUBA, 6367/19/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 6369/19/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2312900 - 33º D.P. PIRITUBA, 6367/19/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 6369/19/333 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA AMARAL DOS ANJOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

THOMAS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA AMARAL DOS ANJOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 20h, Recanto dos Humildes, Perus, São

Paulo - SP, adquiriu, em proveito próprio, 01 aparelho celular LG/ K10, que sabia ser produto de crime antecedente.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2019 (fls. 62), oportunidade em que se designou audiência para oferecimento da suspensão condicional do processo. O réu foi citado (fls. 73), mas não compareceu no ato. O feito prosseguiu e foi ofertada resposta à acusação (fls. 82).

A audiência de instrução foi cancelada diante do início da pandemia. Ante a entrada em vigor do artigo 28-A do CPP, o MP ofereceu a proposta de acordo de não persecução penal e o réu aceitou a proposta formulada (fls. 159/161). Diante do não cumprimento, o benefício foi revogado e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 196/197).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, concordou com a manutenção no mínimo, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da receptação para a figura culposa.

Em relação às penas, requereu a manutenção destas no mínimo legal, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

Os policiais militares narraram que no dia dos fatos a vítima fez contato com ele, informando que seu aparelho havia sido furtado e que ele havia conseguido falar com a pessoa que estava em poder do aparelho, a qual pediu a quantia de R\$250,00 para devolver o aparelho. Solicitou auxílio para acompanhá-lo até o local do encontro, o que foi feito. A vítima foi na frente e os depoentes logo foram para o local indicado, onde a encontraram conversando com o réu, o qual ainda estava em poder do aparelho em questão. O réu disse que tinha comprado o aparelho de indivíduo de nome Gabriel pelo valor de R\$ 100/150, negando que soubesse da origem ilícita. Não o conheciam anteriormente. Não se recordavam se o aparelho já estava formatado. O policial Marcio relatou que a vítima chegou a lhes exibir as mensagens trocadas no próprio aparelho. O aparelho tinha valor superior àquele que o réu afirmou que havia pagado por ele.

O réu disse que adquiriu o aparelho em questão de pessoa que conhece de vista do bairro onde mora, de nome Gabriel. Disse que havia acabado de chegar do trabalho e ainda estava no ponto de ônibus com seu pai, quando Gabriel passou e ofereceu o celular em questão, o qual acabou comprando pelo valor de R\$ 100. Seu pai chegou a questioná-lo sobre a procedência do aparelho, que disse a ele que faria a verificação em casa. Quando verificou, constatou que o aparelho estava bloqueado e que havia um e-mail para contato. Entrou em contato com a pessoa e disse que devolveria o aparelho mediante o pagamento do valor que havia pagado por ele (R\$ 100).

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar.

A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10 e pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, sendo certa também a autoria.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram

previamente.

A palavra deles não merece descrédito, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o celular estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)." (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a aquisição lícita do celular que foi encontrado em sua posse, sendo que sequer compareceu em Juízo para ofertar sua versão sobre os fatos. Frise-se, ainda, que através de uma rápida consulta à internet, por meio de acesso a endereços eletrônicos diversos, como <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal> ou <https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br>, que podem ser localizados por meio de simples busca em sites de consulta (como Google, por exemplo), é possível a qualquer pessoa verificar a existência de alguma restrição em relação a qualquer aparelho celular, de forma a proceder à uma aquisição segura. No presente caso, não há nenhuma comprovação de que o réu tenha efetuado qualquer pesquisa mínima que pudesse indicar que ele tentou verificar a procedência do celular ANTES DE O ADQUIRIR (ele próprio afirma que teria feito a pesquisa após a aquisição em circunstâncias

totalmente duvidosas, sendo que até o próprio pai dele questionou-se sobre a situação), de modo a afastar seu dolo quanto à aquisição de celular de procedência ilícita. Ademais, a grande desproporção entre o valor do bem e aquele que teria sido pago pelo réu, que sequer indicou de forma objetiva e clara a identidade daquele que lhe teria vendido o aparelho indicam de forma indubitosa o seu dolo ao adquirir o bem, tendo ciência de sua origem espúria.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca da origem espúria do bem, vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, o oposto.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo penal em questão, razão pela qual as penas permanecerão no mínimo legal.

As penas tornam-se definitivas no mínimo legal, vez que ausentes agravantes e causas de aumento ou de diminuição, sendo que embora esteja presente a atenuante da menoridade relativa, inviável a redução aquém do mínimo legal na segunda fase, conforme Súmula 231 do C. STJ.

Diante da sua primariedade e o quantum de pena, fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu THOMAS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA AMARAL DOS ANJOS, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Anoto ser inviável a fixação de prestação pecuniária, porquanto proposta tal condição no acordo de não persecução penal, deixou de ser cumprida.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 84.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA